

1500925-04.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2285673/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 14713674 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 1041/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2285673 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500925-04.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500925-04.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2285673/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 14713674 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 1041/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2285673 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 1041/20/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FABIO AUGUSTO ALVES RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

FÁBIO AUGUSTO ALVES RODRIGUES está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 17 horas e 18 minutos, na Avenida Padroeira do Brasil, nº 427, bairro Jardim Nova Era, nesta cidade e Comarca de Guaratinguetá, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com terceiro não identificado, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 01 (uma) porção de 64g de cocaína na forma de "crack", 93 (noventa e três) papérolas de cocaína e 01 (um) tablete de 118g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram o acusado com uma sacola plástica na mão, acompanhado de outro indivíduo não identificado, ambos em atitude suspeita na linha férrea, os quais, ao perceberem a aproximação policial, correram em fuga.

Abordaram o réu e, em revista pessoal, com ele foram encontrados R\$ 949,00 em espécie. Em diligências efetuadas pela linha férrea no local em que o acusado foi visto inicialmente, os policiais lograram êxito em encontrar a sacola plástica vista com ele, dentro da qual havia 1 tablete de maconha, 1 porção de crack e 93 papелotes de cocaína.

A denúncia (fls. 89/90) foi recebida em 29 de julho de 2021 (fls. 109/110).

Auto de exibição e apreensão a fls. 13/14. Laudo de constatação a fls. 16/18. Fotografias a fls. 29 e 31/37. Exame químico-toxicológico a fls. 92/94.

Durante a instrução, foram ouvidas uma testemunha de acusação e interrogado o acusado (fls. 143/144, 165/166, 188 e 214/215).

Em memoriais, o Ministério Público pretendeu a condenação do réu, com perda da quantia apreendida e observância da primariedade.

Em memoriais escritos (fls. 230/237), a Defesa pretendeu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a imposição de pena no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal comporta acolhimento.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 16/18, fotografias de fls. 29 e 31/37, exame químico-toxicológico a fls. 92/94 e pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O PM Paulo Sérgio Pereira Coelho confirmou os fatos narrados na denúncia. No dia estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e outra pessoa na linha férrea, estando o acusado portando uma sacola. Ao avistarem os policiais, empreenderam fuga. O depoente conseguiu deter o réu e encontrar quantia em dinheiro com ele. Aduziu que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Retornaram ao local e encontraram a sacola que estava em poder do acusado, a qual tinha a droga apreendida. A testemunha afirmou que o acusado lhe disse que o dinheiro seria para pagar o aluguel, mas o montante estava em notas trocadas. Quando avistou o acusado com terceiro não identificado, ficou claro que era aquele quem estava com a sacola. O réu deixou a sacola e saiu correndo. Por isso abordaram o acusado, que não justificou porque correu. Não aparentava estar drogado ou utilizado bebida alcoólica. Ele é conhecido por todas as equipes da área. Ele é conhecido em meio policial. Foi o depoente quem o abordou.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que seu amigo mora próximo ao local e o estava esperando para ir para a academia. Haviam outros meninos próximos. Quando a polícia chegou, todos saíram correndo. Foi abordado na avenida. Correu por desespero. Nada foi encontrado em seu poder. Estava com o dinheiro da sua pensão, pois depois da academia ia para o centro pagar contas. Acha que era mais de R\$1.000,00. Estava sozinho e sentado. Já respondeu por dano ao patrimônio. Trabalha. Estava cursando faculdade. Mora com sua irmã. O valor da sua pensão variava, pois havia feito um empréstimo. O valor era da pensão por morte de sua mãe.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta acolhimento.

O delito em comento é cometido na clandestinidade, de maneira a, cada vez mais, ludibriar a atuação da polícia e possibilitar que aos agentes criminosos não seja aplicada a Lei Penal.

Sendo assim, é necessário que todos os indícios, que também se classificam como provas, sejam minuciosamente aferidos pelo julgador, dentro do princípio da livre convicção motivada.

A palavra dos policiais merece crédito. Os depoimentos foram uníssonos acerca de toda dinâmica dos fatos, sendo que o próprio acusado, ao ser interrogado, negou desavenças com as testemunhas.

Outrossim, não há que se falar em suspeição por inimizade ou qualquer outra razão para serem os depoimentos desqualificados.

O melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir que policiais ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Note-se que ambos os policiais que participaram da diligência (conforme depoimento prestado em sede policial e na delegacia) foram firmes ao afirmar que a sacola apreendida na linha férrea estava em posse do acusado.

A versão do acusado não encontra guarida na prova dos autos. Note-se que este confessou, em audiência, que correu com a chegada dos policiais.

No mais, culpável é o acusado, visto que imputável e estava ciente do seu ilícito comportamento, devendo e podendo dele ser exigida conduta de acordo com a norma legal. Inexiste qualquer causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade aplicável ao caso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar FÁBIO AUGUSTO ALVES RODRIGUES, às penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/2006, a pena base deve ser elevada em razão de parte da droga apreendida ter sido crack, extremamente nociva e causadora de rápido vício e declínio físico e moral do usuário. Assim, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez meses) de reclusão e 588 dias-multa, no patamar mínimo legal para o dia-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento. Presente, todavia, a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a ser de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 196 dias multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à época do fato.

Diante das circunstâncias do caso concreto, verifico presentes os requisitos contidos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça) e II (réu não reincidente em crime doloso) do artigo 44 do Código Penal, pelo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Pagará o réu a quantia de dois salários mínimos, a ser revertida para entidade pública ou privada de assistência social. Prestará, ainda, serviços à comunidade, por igual prazo, de modo a não prejudicar sua jornada de trabalho. As condições serão fixadas pelo juízo da execução.

Em caso de revogação, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Defiro-lhe recurso em liberdade.

Arcarão os réus com a taxa judiciária legal no valor equivalente a 100 UFESP'S, nos termos da Lei 11.608/2003, com as ressalvas do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, II, "b" do Código Penal e artigo 62 da Lei nº 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porquanto produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos e mochila, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, com as comunicações de praxe, e remetam-se os autos ao arquivo.

P.I.C.

Guaratinguetá, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA